

Hinweis / Notice

Akte: verbraucherschutzverband-abo-falle-sammelklage

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

03_email_fitplan_support_2026-03-28.eml

Von	Miriam Jäkel <m.jaekel@privatpost.de>
An	support@fitplan.de
Datum	Sat, 28 Mar 2026 08:41:03 +0100
Betreff	Abbuchung 89,90 Euro / ich wollte nur den kostenlosen Plan
Anlagen	Kartenumsatz_26-03.jpg; Screenshot_Kundenkonto.jpg

Guten Morgen,

auf meiner Kreditkarte wurden am 26. März 89,90 Euro von FitPlan abgebucht. Ich habe am 18. März nur den kostenlosen Ernährungsplan geöffnet. Auf der grünen Schaltfläche stand „Plan anzeigen“. An ein Abo für 89,90 Euro kann ich mich nicht erinnern.

Im Kundenkonto finde ich unter „Verwaltung“ nur eine leere Seite. Bitte beenden Sie alles sofort und erstatten Sie den Betrag. Die letzten vier Ziffern der Karte sind 7714, meine Kundennummer ist FP-884271.

Ich habe den Kartenumsatz und den Bildschirm im Kundenkonto angehängt. Bitte bestätigen Sie den Eingang.

Mit freundlichen Grüßen
Miriam Jäkel

06_email_payport_haendlerantwort_2026-07-14.eml

Von	PayPort Reklamationen <claims@payport.de>
An	Miriam Jäkel <m.jaekel@privatpost.de>
Kopie	sammelverfahren@vz-elbauen.de
Datum	Tue, 14 Jul 2026 15:22:18 +0200
Betreff	PP-CB-99188 / Händlerantwort FitPlan vom 13. Juli
Anlagen	Haendlerantwort_FP-884271.pdf; Transaktionsprotokoll.csv

Sehr geehrte Frau Jäkel,

FitPlan hat der Rückbelastung der zweiten Zahlung zugestimmt. Die Gutschrift über 89,90 Euro wurde heute angewiesen und sollte innerhalb von drei Bankarbeitstagen sichtbar sein.

Zur ersten Zahlung hat der Händler ein Ereignisprotokoll und eine Bildschirmfassung vorgelegt. Daraus ergibt sich eine Aktivierung am 18. März um 21:14 Uhr. Die Unterlagen lassen nicht erkennen, welche Inhalte auf Ihrem konkreten Gerät ohne Scrollen sichtbar waren. Wir setzen das Verfahren deshalb fort und haben eine ergänzende Darstellung angefordert.

Bitte teilen Sie mit, ob Sie das damals verwendete Mobiltelefon noch besitzen. Eine Veränderung oder Neuinstallation der App sollte bis zum Abschluss vermieden werden.

Freundliche Grüße
PayPort Reklamationen
Vorgang PP-CB-99188

13_email_zahlungsdienst_chargeback_daten.eml

Von	PayPort Reklamationen <claims@payport.de>
An	Verbraucherzentrale Elbauen <sammelverfahren@vz-elbauen.de>
Datum	Wed, 08 Jul 2026 10:44:00 +0200
Betreff	VZ 26/ABO/771 - Transaktionsdaten FitPlan / Jäkel

Sehr geehrte Frau Mäßler, mit Einwilligung unserer Kundin Miriam Jäkel übersenden wir die nicht sensiblen Eckdaten der beiden beanstandeten Transaktionen. Händlerkennung FP-44718, erste Belastung 26. März 2026 um 02:14 Uhr, zweite Belastung 26. Juni 2026 um 02:11 Uhr. Beide wurden als wiederkehrende Kartenzahlung eingereicht.

Der Händler übermittelte für die erste Zahlung den Vermerk digital subscription activated und für die zweite recurring quarterly fee. Eine gesonderte starke Kundenauthentifizierung wurde bei der zweiten Zahlung nicht angefordert. Die Reklamation ging bei uns am 2. Juli ein und ist unter PP-CB-99188 offen. Eine Händlerantwort liegt noch nicht vor.

Wir dürfen keine Aussagen zu weiteren Karteninhabern machen. Für eine gemeinsame Auswertung können wir nach gesonderter Abstimmung aggregierte Transaktionszahlen liefern. Die beiden Einzelbuchungen und die Zeitstempel sind im angehängten Datenauszug unverändert wiedergegeben.

Freundliche Grüße
PayPort Reklamationen
claims@payport.de

----- Ursprüngliche Nachricht -----

Von: Verbraucherzentrale Elbauen e. V.

Betreff: Niederschrift Ihrer Angaben zur Buchung FitPlan Premium

Unser Zeichen: VZ 26/ABO/771

Bitte übersenden Sie die noch greifbaren Originaldateien einschließlich ihrer Systemdaten.

15_email_maass_aufgabenboard_2026-07-16.eml

Von	Dennis Maaß <dennis.maass1988@gmx.de>
An	Selma Brüggemann <sammelverfahren@vz-elbauen.de>
Datum	Thu, 16 Jul 2026 22:47:12 +0200
Betreff	wie besprochen - Board-Auszug und die Sache mit dem Button
Anlagen	board_export_fitplan_q2.png; ticket_FIT-2340.png

Hallo Frau Brüggemann,

danke für das Telefonat am Montag, sorry dass ich erst jetzt schreibe, die Woche war voll. Anbei zwei Screenshots aus dem Aufgabenboard, mehr traue ich mich erstmal nicht rauszugeben, ich will da nichts falsch machen wegen meinem alten Arbeitsvertrag.

Was man auf den Bildern sieht: Ticket FIT-2311 heißt "Preiszeile einfärben", angelegt am 24.04., erledigt am 27.04. Ticket FIT-2340 heißt "Button-Text result_button anpassen", angelegt am 28.04., erledigt erst am 09.05. Im Kommentarfeld von FIT-2340 steht ein Satz vom damaligen Teamlead, den zitiere ich lieber nicht per Mail, den zeige ich Ihnen wenn wir uns sehen.

Die Rücklastschriften waren im April Thema im Payment-Jour-fixe, ich meine die Quote lag bei über drei Prozent, genau weiß ich es nicht mehr, das stand in einem Dashboard auf das ich keinen Zugriff mehr habe. Der A/B-Test lief glaub ich vom 20.04. bis Anfang Mai, Variante B hatte die farbige Preiszeile, Variante A die alte graue.

Eine Bitte noch: können Sie mir schriftlich bestätigen, dass meine Unterlagen nur für Ihre Prüfung verwendet werden und mein Name erstmal nicht an FitPlan geht? Dann schaue ich am Wochenende, was ich noch in meinem privaten Postfach habe. Da müsste auch noch die Mail vom Payment-Team von Ende April sein.

Viele Grüße

Dennis Maaß

(erreichbar am besten abends nach 18 Uhr)

05_seitenversionen_und_supportereignisse.csv

■Datum	Version	Schaltfläche	Preisposition	Vorgang	Quelle
18.03.2026	3.8-A	Plan anzeigen	unter Produkttext	Aktivierung Jäkel	Eventlog
28.03.2026	3.8-A	Plan anzeigen	unter Produkttext	Supportmail Jäkel	Postfach
22.04.2026	3.8-B	Plan anzeigen	farbig, unter Produkttext	A/B-Test	Aufgabenboard
09.05.2026	3.9	Premium kostenpflichtig starten	oberhalb Schaltfläche	Produktänderung	Release-Log
26.06.2026	3.9	Premium kostenpflichtig starten	oberhalb Schaltfläche	zweite Zahlung Jäkel	Paymentlog
02.07.2026	3.9	Kündigung bestätigen	Kontoverwaltung	Kündigung Jäkel	Supportsystem

14_betroffenenbuchungen_rohdaten_auszug.csv

■Falkennung	Buchung	Datum	Betrag_EUR	Zahlweg	Kündigungsversuch	Belegstatus
ABO-771	FitPlan	2026-03-26	89.90	PayPort Karte	2026-03-28	Kontoauszug und E-Mail
ABO-771	FitPlan	2026-06-26	89.90	PayPort Karte	2026-07-02	Kontoauszug
ABO-804	MealSprint	2026-04-03	119.00	Lastschrift	2026-04-04	Rücklastschrift
ABO-822	FitPlan	2026-05-19	89.90	PayPort Karte	2026-05-20	Screenshots fehlen
ABO-846	FitPlan	2026-06-02	89.90	PayPort Karte	2026-06-11	Bestätigungsmail vorhanden

16_hotline_rueckrufliste_meldungen_2026-07.csv

Datum

06.07.2026

Uhrzeit

09:12

Fallkennung

ABO-851

Name

Katrin Ohlendorf

Ort

Halle (Saale)

Anbieter

FitPlan

Betrag_EUR

89.90

Schilderung_Stichwort

grüne Schaltfläche, Preis nicht gesehen, zwei Abbuchungen

Rückruf_vereinbart

ja, 08.07. vormittags

Datum

06.07.2026

Uhrzeit

11:40

Fallkennung

ABO-852

Name

R. Steinbach (Nachname am Telefon schwer verständlich)

Ort

Magdeburg

Anbieter

FitPlan

Betrag_EUR

89.90

Schilderung_Stichwort

Kündigungsseite lädt nicht, Screenshot vorhanden

Rückruf_vereinbart

ja, Termin offen

Datum

07.07.2026

Uhrzeit

14:05

Fallkennung

ABO-853

Name

Hans-Jürgen Wiechert

Ort

Burg

Anbieter

MealSprint

Betrag_EUR

119.00

Schilderung_Stichwort

Lastschrift zurückgegeben, Mahnung erhalten

Rückruf_vereinbart

nein, schickt Unterlagen per Post

Datum

08.07.2026

Uhrzeit

08:55

Fallkennung

ABO-854

Name

Gülcan Öztürk

Ort

Magdeburg

Anbieter

FitPlan

Betrag_EUR

89.90

Schilderung_Stichwort

Buchung über Handy der Tochter, Karte endet 3308

Rückruf_vereinbart

ja, 10.07. nach 16 Uhr

Datum

09.07.2026

Uhrzeit

16:20

Name

anonym, wollte keinen Namen nennen

Ort

unbekannt

Anbieter

FitPlan

Schilderung_Stichwort

fragte nur, ob Sammelverfahren läuft, legte auf

Rückruf_vereinbart

nein

Datum

10.07.2026

Uhrzeit

10:31

Fallkennung

ABO-855

Name

Petra Lindwurm

Ort

Schönebeck

Anbieter

FitPlan

Betrag_EUR

179.80

Schilderung_Stichwort

zwei Abbuchungen auf einmal entdeckt, Kontoauszüge liegen vor

Rückruf_vereinbart

ja, 13.07. vormittags

02_betroffenenpool_buchungen_und_belege.xlsx**Tabellenblatt: Betroffene**

Fall	Name	Buchung	Betrag_EUR	Erstkontakt	Kündigung	Belege	Gerät
ABO-771	Miriam Jäkel	FitPlan	89.9	18.03.2026	28.03.2026	Konto, Mail, Screenshots	Android 6,1 Zoll
ABO-804	Helga Rüß	MealSprint	119	26.03.2026	04.04.2026	Konto, Rücklastschrift	Tablet
ABO-822	Torsten Maaß	FitPlan	89.9	11.05.2026	20.05.2026	Mail, keine Screenshots	iPhone 13 mini
ABO-846	Nele Eßwein	FitPlan	89.9	25.05.2026	11.06.2026	Bestätigung smail	Android 6,7 Zoll
ABO-861	Jonas Brüggemann	FitPlan	89.9	03.06.2026	03.06.2026	Video Buchungsablauf	iPhone SE
ABO-877	Marlene Kern	FitPlan	89.9	18.06.2026	27.06.2026	Konto, Supportchat	Android 5,8 Zoll

Tabellenblatt: Hinweis

Dateistand	Beratungsstellenexport vom 15. Juli 2026; Einwilligungen und Originalbelege liegen in den jeweiligen Einzelvorgängen.
Bearbeitung	Rohdaten aus dem bezeichneten Vorgang; offene oder ungeprüfte Werte bleiben kenntlich.

Miriam Jäkel · Olvenstedter Straße 91, 39108 Magdeburg

Verbraucherzentrale Elbauen e. V.
Breiter Weg 214
39104 Magdeburg

Magdeburg, 2. Juli 2026

Unser Zeichen	FitPlan Premium / Kundennummer FP-884271
Betreff	Zwei Abbuchungen zu je 89,90 Euro nach kostenlosem Ernährungsplan

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 18. März 2026 öffnete ich auf meinem Mobiltelefon eine Werbung für einen kostenlosen Ernährungsplan. Nach mehreren Fragen zu Größe, Gewicht und Essgewohnheiten erschien eine grüne Schaltfläche mit der Aufschrift „Plan anzeigen“. Einen Preis habe ich auf diesem Bildschirm nicht gesehen. Danach erhielt ich per E-Mail einen Link zum Plan.

Am 26. März wurden 89,90 Euro von meiner Kreditkarte abgebucht. Ich schrieb noch am 28. März an den Anbieter und erklärte, dass ich kein kostenpflichtiges Abonnement gewollt habe. Die Antwort verwies auf ein Kundenkonto, dessen Kündigungsfläche auf meinem Telefon nicht reagierte. Am 26. Juni wurde erneut 89,90 Euro abgebucht.

Ich habe Bildschirmfotos, beide Kontoauszüge, die Begrüßungsmail und den gesamten Schriftwechsel beigefügt. Meine Tochter war bei der ersten Buchung im Raum und sah, dass ich nur den Plan öffnen wollte. Der Zahlungsdienst führt meine Reklamation unter PP-CB-99188. Bitte verwenden Sie meine Unterlagen auch für eine gemeinsame Prüfung weiterer gleichartiger Fälle.

Mit freundlichen Grüßen

Miriam Jäkel

Anlagen

1. Kontoauszüge März und Juni 2026
2. Bildschirmfotos Buchungsablauf
3. E-Mail-Verlauf mit FitPlan
4. Reklamation PayPort

Verbraucherzentrale Elbauen e. V.

z. Hd. Frau Dr. Mäßler

Breiter Weg 214

39104 Magdeburg

Hamburg, 11. Juli 2026

Unser Zeichen	FP-LEGAL-2026-118
Betreff	Ihre Anfrage zu Miriam Jäkel und weiteren Buchungen FitPlan Premium

Sehr geehrte Frau Dr. Mäßler,

Frau Jäkel registrierte am 18. März 2026 um 21:14 Uhr ein Kundenkonto und aktivierte nach unserem Ereignisprotokoll FitPlan Premium. Die damals eingesetzte mobile Seite enthielt Preis und Abrechnungsintervall unterhalb der Produktbeschreibung. Ob diese Angaben auf dem konkreten Endgerät ohne Scrollen sichtbar waren, lässt sich aus dem Protokoll nicht feststellen.

Die erste Zahlung wurde nach Ablauf von sieben Tagen eingereicht. Die Nachricht vom 28. März wurde als allgemeine Supportanfrage klassifiziert; eine Kündigung wurde im System erst am 2. Juli eingetragen. Wir haben weitere 184 Vorgänge mit demselben Seitentemplate identifiziert und die Bildschirmfassung am 9. Mai geändert.

Ohne Anerkennung einer Verpflichtung haben wir PayPort angewiesen, die zweite Belastung zu erstatten. Zur ersten Zahlung läuft die Händlerantwort im Chargeback-Verfahren. Die angeforderten Ereignisprotokolle und Fassungen der Buchungsseite übersenden wir in der Anlage.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Lasse Rüß

Leiter Recht

Anlagen

1. Ereignisprotokoll FP-884271
2. Buchungsseite Version 3.8
3. Änderungshistorie April bis Mai 2026
4. Liste aggregierter Reklamationen

Magdeburg, 8. Juli 2026

Unser Zeichen	Telefonvermerk 09:32 bis 10:04 Uhr
Betreff	Gespräch mit Dennis Maaß, ehemaliger Produktmanager FitPlan

Gesprächsteilnehmer: Dennis Maaß, Selma Brüggemann, Protokoll Nele Eßwein

Herr Maaß erklärte, das Seitentemplate 3.8 sei von Januar bis 9. Mai 2026 verwendet worden. Auf kleineren Mobiltelefonen habe der Preis nach seiner Erinnerung unterhalb des sichtbaren Bereichs gelegen. Die Schaltfläche sei intern als „result_button“ bezeichnet worden. Ein A/B-Test habe Varianten mit „Plan anzeigen“ und „Premium starten“ verglichen.

Nach einer erhöhten Zahl von Rücklastschriften habe das Payment-Team Ende April um Änderung gebeten. Die Produktleitung habe zunächst nur die Farbe der Preiszeile angepasst. Erst am 9. Mai sei die Schaltfläche umbenannt worden. Herr Maaß könne dazu E-Mails und einen Export des Aufgabenboards liefern.

Er wolle vor einer Herausgabe prüfen, welche Unterlagen er aus seinem früheren Arbeitsverhältnis verwenden dürfe. Er bestätigte seine private Rufnummer und bat um Rückruf am 13. Juli nach 17 Uhr. Die Niederschrift wurde ihm im Anschluss verschlüsselt zur Durchsicht geschickt.

Mit freundlichen Grüßen

Selma Brüggemann
Rechtsreferentin

Anlagen

1. Kontaktblatt Dennis Maaß
2. Einwilligung zur Gesprächsdokumentation

Verbraucherzentrale Elbauen e. V.

Breiter Weg 214, 39104 Magdeburg
Telefon 0391 557820-0 | sammelverfahren@vz-elbauen.de

Frau Miriam Jäkel
Olvenstedter Straße 91
39108 Magdeburg

Magdeburg, 7. Juli 2026

Betreff: Niederschrift Ihrer Angaben zur Buchung FitPlan Premium Unser Zeichen: VZ 26/ABO/771

Sehr geehrte Frau Jäkel,

Sie erschienen am 6. Juli um 14:10 Uhr in der Beratungsstelle und legten Ihr Mobiltelefon, drei Kontoauszüge sowie zwei E-Mails des Anbieters vor. Nach Ihrer Schilderung wollten Sie am 18. März lediglich einen kostenlosen Sieben-Tage-Ernährungsplan öffnen. Auf der letzten Bildschirmseite war eine grüne Schaltfläche mit der Aufschrift Plan anzeigen sichtbar; ein Preis war auf Ihrem Bildschirm erst unterhalb des nicht aufgeklappten Bereichs zu sehen.

Am 26. März wurden 89,90 Euro über den Zahlungsdienst PayPort eingezogen. Eine weitere Belastung in gleicher Höhe erfolgte am 26. Juni. Auf Ihre Nachricht vom 28. März antwortete der Anbieter mit einem Link zur Kontoverwaltung. Dort ließ sich das Abonnement nach Ihren Angaben nur zum 17. März 2027 beenden. Sie haben die App nach dem ersten Tag nicht mehr geöffnet.

Die vorgelegten Bildschirmfotos tragen Metadaten vom 18. März zwischen 21:06 Uhr und 21:09 Uhr. Wir haben Kopien gefertigt und die Originaldateien auf Ihrem Telefon belassen. Ihre Angaben wurden vorgelesen und von Ihnen bestätigt. Die Niederschrift dokumentiert den Ablauf dieses einzelnen Kontakts; sie enthält keine Aussage über andere Betroffene oder den Ausgang eines Verfahrens.

Mit freundlichen Grüßen

Saskia Mäßler
Verbraucherberaterin

Anlage: 14 betroffenenbuchungen rohdaten auszug (CSV-Export)

Abschrift eines handschriftlichen Notizzettels

Vorgangsgruppe VZ 26/ABO. Abschrift gefertigt am 20. Juli 2026 durch Nele Eßwein. Das Original ist ein beidseitig beschriebener Zettel im Format DIN A5 aus der Besprechung vom 17. Juli 2026, Handschrift Selma Brüggemann, teilweise mit Bleistift, zwei Stellen durchgestrichen und nicht mehr lesbar. Die Abschrift gibt den Zettel wörtlich wieder, Auslassungen sind mit eckigen Klammern gekennzeichnet.

Vorderseite: Besprechung 17.7., 9 Uhr, mit Dr. Mäßler. Stand Pool: 6 Datensätze in der Tabelle, dazu 5 neue Hotline-Meldungen aus der Rückrufliste Juli, davon 4 FitPlan, 1 MealSprint. Frau Lindwurm bringt am Donnerstag ihre Kontoauszüge vorbei, beide Abbuchungen am selben Tag entdeckt. Herr Wiechert schickt per Post, noch nicht eingegangen. Anbieter nennt selbst 184 Vorgänge mit Template 3.8, Zahl stammt aus dem Schreiben vom 11.7., Herkunft der Zählung dort nicht erläutert.

Rückseite: Maaß hat am 16.7. abends zwei Screenshots geschickt, Tickets FIT-2311 und FIT-2340, Daten passen zu seiner Telefonaussage vom 8.7. Er will eine schriftliche Vertraulichkeitszusage, bevor er mehr schickt, Entwurf liegt bei Dr. Mäßler. PayPort führt das Chargeback zur ersten Zahlung weiter, Gutschrift der zweiten Zahlung laut Mail vom 14.7. angewiesen, Frau Jäkel hat den Eingang noch nicht bestätigt. Frau Jäkel besitzt das Telefon vom 18. März noch, App seither nicht neu installiert, das hat sie am 15.7. telefonisch bestätigt. [zwei Zeilen durchgestrichen, unleserlich] Unten rechts in anderer Tinte: Ordner ABO-851 bis ABO-855 angelegt, Belege jeweils noch unvollständig.